

看错房屋，购买者可否主张重大误解？司法实践中尚未形成统一规则，现行法律亦未明确规定。如果购房合同因为重大误解被撤销后，购房者可否要求返还购房定金？司法实践中存在争议。

一、房产中介带购买者看错房屋，购买者可否主张重大误解

在讨论中存在两种观点。第一种观点认为不构成重大误解，理由在于卖房者并不具有过错，此时允许购房者以重大误解为由解除房屋买卖合同，损害了卖房者的信赖利益。第二种观点认为构成重大误解。理由在于：首先，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第十九条规定，行为人对行为的性质、对方当事人或者标的物的品种、质量、规格、价格、数量等产生错误认识，按照通常理解如果不发生该错误认识行为就不会作出相应意思表示的，人民法院可以认定为《中华人民共和国民法典》第一百四十七条规定的重大误解。依照该司法解释的规定并未将合同相对方有无过错前置为认定重大误解的先决条件。其次，对于两栋别墅的外观在客观上的确存在显著差别，按照通常理解，如果不发生这种看错，就不会选择购买。换言之，本案中的购买人如果不是看错别墅就不会选择购买。这种错误认识不是一般误解，而是一种重大的误解，是将买卖的标的物看错。再次，本案中的房屋本身具有易混淆特征，按照一般人标准，看错房屋是符合常情常理的。最后，从查明的事实可以看出，楼盘分为一期和二期，两者均从同一大门进出，按照一般生活常识，在同一小区里面不会存在楼栋编号相同或相似的情形。事实上，案涉楼盘里面的一期指的就是该小区别墅，别墅编号为“43”，二期别墅，指的是编号为“043”，作为不熟悉小区的人，一般不会注意二者区别。笔者赞同第二种观点，房产中介带购买者看错房屋，购买者可以主张重大误解，因为两栋别墅的位置接近，均处于同一小区，且标号类似，其本身具有易混淆特征，通常都会被看错。且看错的两套房屋在外观及居住属性方面存在本质差异，按

照通常理解如果不发生该错误认识，行为人就不会作出相应购买房屋的意思表示，故本案看错房屋的行为构成重大误解。第一种观点显得较为片面，因为司法解释并未强调合同相对人的过错是认定重大误解的要件。

二、购房合同因重大误解被撤销后，购房人可否要求返还购房定金

对于此问题，存在两种观点争论。前种观点认为，购房者不能要求返还定金10万元。因为《中华人民共和国民法典》第一百五十五条规定：“无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。”第一百五十七条规定：“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。”本案中，卖房者没有过错。购房者存在疏忽大意的过错，在看房过程中没有向卖房者仔细核对确认房屋情况，因其存在疏忽大意的过错，故不得要求返还定金。后种观点认为，可以要求卖房者返还定金。笔者赞同第二种观点，反对第一种观点。笔者认为，购房者具有疏忽大意的过错的这种论断是值得商榷的。认定疏忽大意的过错的前提是购房者具有预见义务，是应该预见该房屋不是卖房者的房屋，因为自己的疏忽而没有预见。本案中，购房者没有预见义务。因为其是在房产中介的带领下去看房的，其对于房产中介有合理的信赖，同时，本案房屋本身具有易混淆特征，故本案发生的重大误解属于意外情况，故本案购房者没有过错。鉴于购房者没有过错，故应该退还购房定金。

编写人：重庆市九龙坡区人民法院 胡广南 邓晓光

对违反审批手续的合同效力认定，应综合考虑所保护的 法益类型，违法行为法律后果，交易安全等因素

—— 叶某诉林某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终4128号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 叶某

被告(上诉人): 林某

【基本案情】

林某将厦门市思明区的一处房屋的使用权转让给叶某，期限截至2065年12月31日，叶某于2006年11月向林某支付了15万元的对价款。双方还约定：根据市政府房改进度及该住房的产权办理情况，林某有权要求叶某按1997年房改价格买断产权；若叶某不愿意买断，林某有权收回房产；买断产权的手续，由林某先办理在其名下，所有钱款由叶某承付；林某取得产权证后，应在10天内以赠与的方式，将产权办理在叶某名下；同时，叶某应将林某夫妻二人的房改福利款(货币化补贴款)一次性付给林某，办理过户所需税费由叶某承担。上述事实，双方均无异议并于2017年2月12日补签一份《承诺书》予以确认，叶某依照前述约定在本案发生前实际居住、使用案涉房屋，并缴纳在此期间的水电费及物业管理费等各项费用。2022年12月9日，林某取得了案涉房屋的

产权证，其代垫房款(含费用)及福利款共计492404.23元，并要求叶某抓紧时间办理。叶某收到林某通知后于2022年12月14日按《承诺书》约定向林某足额支付了前述全部费用，然而林某却拒不按《承诺书》约定将案涉房屋转移登记至叶某名下。

【案件焦点】

1. 林某与叶某就讼争《承诺书》是否构成赠与合同关系；2. 讼争《承诺书》的效力问题。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。赠与可以附义务，但受赠人接受赠与财产所承担的义务，不是其取得赠与财产所附的报酬或对价，与财产不具有对待给付性。如所附义务与赠与人承担赠与财产的义务构成对待给付，合同性质将发生改变，不再是赠与合同。叶某作为受赠人所附的义务系基于讼争房屋的市场价格给予林某合理补偿，其所主张的义务显然已与赠与财产构成对待给付，因此双方就讼争房屋并非赠与合同关系。

讼争《承诺书》明确约定林某将讼争房屋的使用权转让给叶某，并确认叶某已于2006年11月支付给林某15万元的对价款。林某在买断讼争房屋产权后通过短信告知叶某买断款及房改福利款的具体金额，叶某亦支付了该款项，双方已经实际履行《承诺书》第五条约定的买断以及付款义务；第五条虽有约定双方以赠与方式办理过户，但仅是对过户的具体方式进行约定，并非对案涉法律关系进行约定。故本院认定双方就讼争房屋存在买卖合同关系。

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十条第一款的规定，划拨土地上的房屋并非绝对禁止转让，只要办理土地出让手续、缴纳土地出让金后即可转让。前述规定亦非效力性强制性规定，讼争《承诺书》虽未经有批准权的人民政府审批也不导致无效。

根据《中华人民共和国民法典》第五百九十七条的规定，无权处分并不影

响合同效力；因此，林某以讼争房屋共有人不同意为由主张讼争《承诺书》无效，亦缺乏法律规定。

综上所述，叶某与林某签订的《承诺书》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方应依约履行合同义务。

福建省厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、林某于本判决生效之日起十日内协助将案涉房屋产权转移登记至叶某名下；

二、驳回叶某的其他诉讼请求。

林某不服一审判决，提起上诉。